Организационное обеспечение защиты информации

Соколов В.Е.

Другие документы в области защиты информации:

«О безопасности»	Закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-I (с изменениями и дополнениями от 1992 года № 4235-I; от 1993 года № 2288; от 2002 года № 116-ФЗ; от 2005 г. №15-ФЗ)
«О государственной тайне»	Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1(с изменениями и дополнениями от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ; от 2003 г. № 86-ФЗ; от 2003 г. № 153-ФЗ; от 2004 г. № 58-ФЗ; от 2004 г. № 122-ФЗ)
«О лицензировании отдельных видов деятельности»	Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 128-ФЗ(с изменениями и дополнениями)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях	Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (выписка в части вопросов защиты информации) (с изменениями и дополнениями от 30 июня 2003 г. №86-ФЗ)
Уголовный кодекс Российской Федерации	Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (выписка в части вопросов защиты информации) (с изменениями и дополнениями от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ)
«Об электронной цифровой подписи»	Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ
«О техническом регулировании»	Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ)
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«О персональных данных»	Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О коммерческой тайне»	Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 24.07.2007 №214-ФЗ)
«О запрете хранения ПДн россиян за границей»	Федеральный закон от31 декабря 2014 № 242-ФЗ

Законодательный уровень защиты информации

- **Закон Российской федерации «О государственной тайне»** от 21 июля 1993 года № 5485-1

  - Определяет основные понятия, полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты.
  - Дает перечень сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне.
  - Указывает принципы засекречивания сведений, перечисляет сведения, не подлежащие засекречиванию.
  - Устанавливает степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений.
  - Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно"

Законодательный уровень защиты информации

Закон определяет понятия:

- ***Государственная тайна*** – защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации;
- ***Система защиты государственной тайны*** – совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях;

Законодательный уровень защиты информации

- ***Допуск к государственной тайне*** – процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с использованием таких сведений;

- ***Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну*** – санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну;

- ***Средства защиты информации*** – технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации.

Законодательный уровень защиты информации

- Государственную тайну составляют:
  1. **Сведения в военной области.**
     - …….
     - …….
     - …….
  2. **Сведения в области экономики, науки и техники.**
     - …….
     - …….
     - …….
  3. **Сведения в области внешней политики и экономики.**
     - …….
     - …….
     - …….
  4. **Сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.**
     - …….
     - о методах и средствах защиты секретной информации;
     - об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны;
     - ……..

- ***Перечень сведений, составляющих государственную тайну***, - совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным законодательством.

Законодательный уровень защиты информации

- Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений.

- ***Гриф секретности*** – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него;

Не подлежат к отнесению к государственной тайне и засекречиванию следующие сведения:

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;
- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;
- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации;
- о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;
- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих государственную тайну, несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба. Граждане вправе обжаловать такие решения в суд.

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ **«О безопасности»**

  – Федеральный закон **определяет** основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общества, личности, а также полномочия и функции органов государственной власти и местного самоуправления в области безопасности.

  – **Закрепляет** правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, **определяет** систему безопасности и ее функции, **устанавливает** порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

Законодательный уровень защиты информации

- Закон определяет полномочия в области защиты информации:
  - Президента РФ
  - Палат Федерального Собрания РФ
  - Правительства РФ
  - Федеральных органов власти
  - Государственных органов субъектов РФ
- Определяет статус, состав и деятельность Совета безопасности

Законодательный уровень защиты информации

- ***Безопасность*** - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
- ***Жизненно важные интересы*** - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.

- К основным объектам безопасности относятся:
  - личность - ее права и свободы;
  - общество - его материальные и духовные ценности;
  - государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

- ***Угроза безопасности*** - совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ **«О техническом регулировании»**
  - Закон регулирует отношения, возникающие при:
    - установлении как обязательных требований, так и добровольных правил и характеристик в отношении продукции,
    - создании процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции,
    - выполнения работ или оказания услуг, а также по оценке соответствия.
  - Определяет права и обязанности участников регулируемых настоящим ФЗ отношений.
  - Регулирует отношения при использовании сведений относящихся к сведениям ограниченного доступа

Закон определяет следующие понятия:

- безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;
- заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия;
- международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией;
- орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации;
- оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;
- подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов … требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров;
- продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;
- риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда;
- сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров;
- сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров;

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ **«О лицензировании отдельных видов деятельности»**

  – Закон регулирует отношения наступающие в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.

Законодательный уровень защиты информации

- **Лицензия** - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности.

- **Лицензируемый вид деятельности** - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом.

- **Лицензирование** - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий…

- **Лицензиат** - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию.

Законодательный уровень защиты информации

- Статья 12 Закона устанавливает перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. Нас будут интересовать следующие виды:

  - распространение шифровальных (криптографических) средств;
  - техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств;
  - предоставление услуг в области шифрования информации;
  - разработка и производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
  - выявление электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
  - разработка и (или) производство средств защиты конфиденциальной информации;
  - техническая защита конфиденциальной информации;
  - разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Законодательный уровень защиты информации

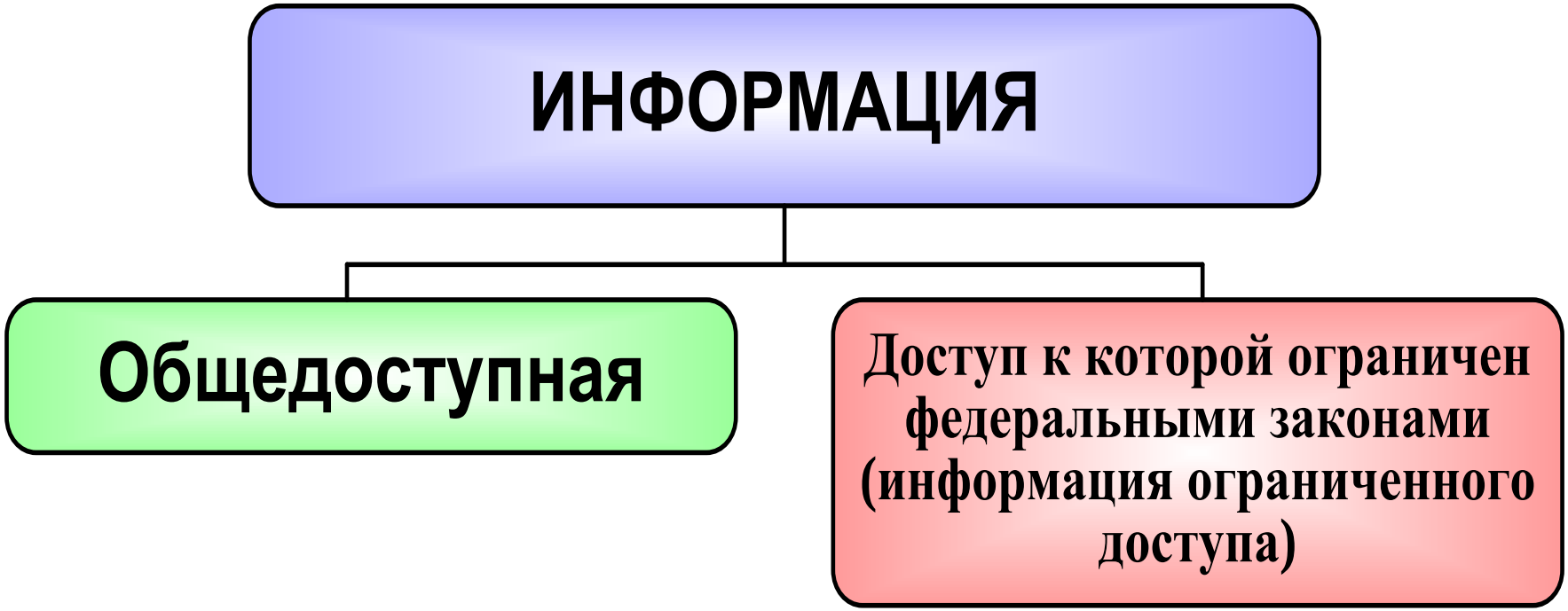
- Основополагающим среди российских законов, посвященных вопросам информационной безопасности, следует считать закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.
- Закон регулирует отношения, возникающие при:
  - осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;
  - применении информационных технологий и обеспечении защиты информации.

Законодательный уровень защиты информации

- В настоящем ФЗ используются следующие основные понятия:
  - информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
  - обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
  - доступ к информации - возможность получения информации и ее использования;

Законодательный уровень защиты информации

Классификация информации по категории доступа



Законодательный уровень защиты информации

Классификация информации в зависимости от порядка её предоставления или распространения

ИНФОРМАЦИЯ

- **Информация, свободно распространяемая**
- **Информация, предоставляемая по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях**
- **Информация, распространение которой в РФ ограничивается или запрещается**
- **Информация, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению или распространению**

Законодательный уровень защиты информации

- конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

- предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

- распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;

Законодательный уровень защиты информации

- Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, РФ, субъект РФ, муниципальное образование.

- Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами, имеет права и обязанности при обработке информации

Законодательный уровень защиты информации

Права:

- разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа;
- использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению;
- передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основании;
- защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения информации или ее незаконного использования иными лицами;
- осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий.

Обязанности:

- соблюдать права и законные интересы иных лиц;
- принимать меры по защите информации;
- ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

Законодательный уровень защиты информации

- Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) **вправе** осуществлять **поиск и получение любой информации** в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

- Гражданин **имеет право** на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.

- Организация **имеет право** на получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

Законодательный уровень защиты информации

Не может быть ограничен доступ к:

- **нормативным правовым актам**, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
- информации о состоянии **окружающей среды**;
- информации **о деятельности государственных органов** и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну);
- информации, накапливаемой **в открытых фондах** библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;
- **иной информации**, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

Законодательный уровень защиты информации

- Ограничение доступа к информации устанавливается ФЗ в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

- Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен ФЗ.

- Порядок определения конфиденциальной информации установлен ФЗ-149, определяются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

26

Законодательный уровень защиты информации

- ФЗ устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составляющим конфиденциальную информацию, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение.
- Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда.
- Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия гражданина (физического лица), предоставившего такую информацию о себе.
- Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами.

27

Законодательный уровень защиты информации

- Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

- Запрещается распространение сообщений и материалов иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента и определенного в соответствии с ФЗ №2124-1 "О средствах массовой информации " без указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены такими лицами.

28

Законодательный уровень защиты информации

- В **статье 10** ФЗ "Распространение информации или предоставление информации" по сети Интернет приведены права и обязанности :
  - провайдеров (Организатор распространения информации в сети "Интернет")
  - операторов поисковых систем
  - распространения информации новостным агрегатором
  - владельца аудиовизуального сервиса
  - владельца социальной сети

29

Законодательный уровень защиты информации

- В **Статье 11** "Документирование информации" содержит следующие важные положения:

- Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признается

электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью,

в случаях, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носителе.

Законодательный уровень защиты информации

- В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, **рассматривается как обмен документами**.



Законодательный уровень защиты информации

- Статья 15 ФЗ "Использование информационно-телекоммуникационных сетей" содержит информацию об использовании информационно-телекоммуникационных сетей на территории РФ
- В статье приведена информация об ограничении доступа к информации распространяемой
  - в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ
  - к недостоверной информации
  - к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав
  - к информации, распространяемой с нарушением закона
  - и прочее



32

Законодательный уровень защиты информации

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ **«Об электронной подписи»**.

- Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области использования электронных подписей при
  - совершении гражданско-правовых сделок,
  - оказании государственных и муниципальных услуг,
  - исполнении государственных и муниципальных функций,
  - при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами.

Законодательный уровень защиты информации

- Закон вводит следующие основные понятия:
- **Электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

- **Сертификат ключа проверки электронной подписи** - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи

- **Ключ электронной подписи** - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи

Законодательный уровень защиты информации

- **Удостоверяющий центр** - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей

- **Аккредитация удостоверяющего центра** - признание уполномоченным федеральным органом соответствия удостоверяющего центра требованиям настоящего Федерального закона

Законодательный уровень защиты информации

- Закон определяет сведения, которые должен содержать сертификат ключа подписи:
  - уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, даты начала и окончания срока действия такого сертификата;
  - фамилия, имя и отчество (если имеется) - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи;
  - уникальный ключ проверки электронной подписи;
  - наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи;
  - наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи;